

1500396-84.2022.8.26.0630

Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: Lucas Borges Dias

Comarca: Santa Bárbara d'Oeste

Foro: Foro de Santa Bárbara d'Oeste

Vara: 2ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 12/09/2022

... Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante - 2102818/2022 - 3º Distrito Policial de Santa Barbara

D'Oeste, 24304446 - 3º Distrito Policial de Santa Barbara D'Oeste, 2102818 -

DEL.POL.S.BARBARA DOESTE

Autor:

Justiça ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Santa Bárbara d'Oeste

2ª Vara Criminal

Praça Dona Carolina, s/n, Jd. Panambi, Santa Bárbara d'Oeste - 13450-515 - SP

TERMO DE AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO, DEBATES E JULGAMENTO

Processo nº:

1500396-84.2022.8.26.0630

Classe - Assunto

Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante - 2102818/2022 - 3º Distrito Policial de Santa Barbara

D'Oeste, 24304446 - 3º Distrito Policial de Santa Barbara D'Oeste, 2102818 -

DEL.POL.S.BARBARA DOESTE

Autor:

Justiça Pública

Réu:

LUÍS GUILHERME DE AGUIAR RIBEIRO e outro

Vítima:

A Coletividade e outro

Réu Preso

Aos 06 de setembro de 2022, às 16:00h, em audiência realizada por videoconferência pela 2ª Vara Criminal do Foro de Santa Bárbara d'Oeste, Comarca de Santa Bárbara d'Oeste, Estado de São Paulo, sob a presidência do MM. Juiz de Direito Dr. Lucas Borges Dias, comigo, escrevente ao final nomeada, foi aberta a audiência de instrução, debates e julgamento, nos autos da ação entre as partes em epígrafe. Cumpridas as formalidades legais e apregoadas as partes, ingressaram na audiência virtual o representante do Ministério Público Dr. Luiz Fernando Garcia, o acusado Gabriel e sua defensora constituída Dra. Jacimary Oliveira OAB 261649/SP, o acusado Luis e sua defensora nomeada Dra. Evelin Donato Sanches OAB 323008/SP e a testemunha policial Davi, todos devidamente intimados e após responderem de forma positiva ao convite enviado pelo programa Microsoft Teams. Ausente a testemunha Sandro. Em seguida, foi concedida entrevista privada entre os acusados e suas advogadas por meio da "sala virtual", com a garantia do sigilo da comunicação, permanecendo os demais em espera. Após a entrevista, houve o retorno desta servidora-organizadora, do Magistrado e do representante do Ministério Público à audiência virtual. Iniciados os trabalhos, pelo MM. Juiz foi dito: "Vistos. 1)

Tendo em vista o disposto no Decreto n.º 8.858/16 e na Súmula Vinculante n.º 11, do Supremo Tribunal Federal, justifico que houve manutenção das algemas para a garantia da integridade física de todos os participantes da audiência, principalmente das pessoas que se encontram na sala de videoconferências do centro de detenção provisória em questão, vez que a segurança daquele local é realizada por reduzido número de agentes. Nesse sentido: "a excepcionalidade do uso de algemas, consignada principalmente na Súmula Vinculante 11, do STF - que dispõe que só é lícito o uso de algemas em casos de resistência e de fundado receio de fuga ou de perigo à integridade física própria ou alheia, por parte do preso ou de terceiros, justificada a excepcionalidade por escrito - não obsta o seu emprego se demonstrados os riscos nela previstos" (STJ, RHC: 39729 SP 2013/0241579-3, relator ministro Moura Ribeiro, julgado em 3 de setembro de 2013). 2) Esta audiência será realizada excepcionalmente por meio virtual, na forma do Comunicado C.G. n.º 284/2020, diante da pandemia do COVID-19 e da restrição de acesso de pessoas ao prédio do fórum local, sendo que as gravações serão vinculadas a este termo de audiência". A seguir, procedeu-se à oitiva de uma testemunha arrolada em comum pelas partes. Pela defesa do réu Gabriel foi dito que desistia da oitiva da testemunha Sandro. Pelo representante do Ministério Público foi dito que insistia na oitiva da testemunha policial Ederson Aquilan. Pelas Defesas foi dito que não se opunham ao interrogatório de ambos os réus nesta oportunidade, sem prejuízo da posterior oitiva da testemunha de acusação. Na sequência procedeu-se aos interrogatórios dos réus, conforme gravações de áudio e vídeo realizadas através do programa Microsoft Teams, que serão vinculadas a este termo de audiência. Ato contínuo, pelo MM. Juiz foi dito: "Vistos. 1) Diante da insistência das partes na oitiva da testemunha Ederson Aquilan, redesigno a audiência para o dia 19 de outubro de 2022, às 16 horas e 10 minutos. 2) Requisite-se o réu Luis no estabelecimento prisional onde se encontra e a testemunha policial civil Ederson. Os presentes saem intimados". Encerrados os trabalhos, e nada mais havendo, foi lavrado e assinado o presente termo digitalmente pelo MM. Juiz, dispensando-se a assinatura dos demais envolvidos, por se tratar de processo digital - Sistema SAJ, com a concordância das partes, nos termos do artigo 25, caput, da Resolução n.º 185/13, do Egrégio Conselho Nacional de Justiça. Nada mais. Eu, KAREN CRISTINE ROSSI MENDES, digitei.

MM. Juiz: (assinado digitalmente).